



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 8613-03-24 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

לפני כבוד השופטת אילונה לינדנשטראוס

הייתם גדיר (אסיר)

מערערים

נגד

מדינת ישראל

משיבים

העתק החלטה מפרוטוקול שניתנה בבית משפט מיום 06 יוני 2024, כ"ט אייר
תשפ"ד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

פסק דין

ערעור המדינה (להלן : המערער) וערעור הנאשם (להלן : המשיב) על גזר דינו של בית משפט
השלום לתעבורה בנוף הגליל נצרת (כב' הש' מנאל חליחל-דיאב) מיום 18.1.2024 בתיק ת"ד-264-
11-20.

כתב האישום וההליכים בבית המשפט קמא

נגד המשיב הוגש בבית המשפט קמא כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה בקלות ראש לפי
סעיף 62(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], גרימת חבלה של ממש, לפי סעיף 38(3) לפקודת
התעבורה, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך, לפי סעיף 36 לתקנות התעבורה, התשכ"א -
1961, סטייה מנתיב נסיעה בנסיבות מחמירות, לפי תקנה 40 לתקנות התעבורה והתנהגות
הגורמת נזק, לפי תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה.

על פי כתב האישום, ביום 31.8.2019 בסמוך לשעה 16:50 לערך, נהג המשיב ברכב פרטי בכביש

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט





בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 8613-03-24 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

7626 מכיוון כללי צומת נהלל לכיוון כללי זרזיר. באותה עת נהג מר עודי בללטי ברכב פרטי בכיוון הנגדי (להלן : רכב ב'). המשיב נהג ברשלנות ובקלות ראש ולא נתן תשומת לב מספקת לדרך, בכך שבהגיעו סמוך לק"מ 1.8 בכביש הוא סטה מנתיב נסיעתו לשמאל, עבר לנתיב הנגדי תוך שהוא חוצה קו הפרדה רצוף, נכנס לנתיב הנסיעה של רכב ב', חסם את דרכו וכתוצאה מכך ארעה התנגשות חזיתית בין הרכבים בנתיב הנסיעה של רכב ב'.

תוצאות התאונה, כעולה מעובדות כתב האישום, היו קשות ביותר : הקשה מכולן היא הפגיעה בבתו הקטינה של נהג רכב ב', שירה בללטי (להלן : שירה), אז בת 4 שנים. היא פונתה במסוק לבית החולים כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש קשה הכוללת מספר שברים גולגולתיים, היא נותחה ואושפזה וביום 12.9.2019 הועברה לבית החולים לווינשטיין להמשך אשפוז וטיפול שיקומי. כתוצאה מן התאונה היא סיעודית בכל תפקודי היום יום, מתניידת בעזרת כיסא גלגלים ונקבעו לה 100% נכות.

פציעות קשות נגרמו גם להוריה של שירה. לעודי בללטי נגרמו שברים ופגיעה באיברים פנימיים והוא עבר ניתוחים ולאחר מכן טיפול שיקומי בבית החולים לווינשטיין. גם לאם, יפית בללטי, נגרמו שברים ופגיעות גוף שהצריכו ניתוחים ואשפוז ולאחר מכן שיקום אורתופדי בבית החולים לווינשטיין ובהמשך אשפוז יום. המוסד לביטוח לאומי קבע לה דרגת אי כושר של 100% ונכות רפואית של 50%. שני אחיה של שירה - אלעד ודור בללטי, נפצעו אף הם בחבלות של ממש כולל שברים וחתכים בגופם.

פגיעות הגוף היו גם מנת חלקם של המשיב וארבעת הנוסעים ברכבו : למשיב נגרם שבר והוא עבר ניתוח שחזור וקיבוע ע"י פלטות וברגים ברגלו. לגריפאת תאמר נגרמו שברים בעצם הירך, בצלעות, בחוליות ובטיביה וכן קרעים וחתכים. הוא נותח והועבר לאשפוז שיקומי. לרחייל מחמוד נגרם פצע גדול בקרקפת, בגפיים ובפנים ושבר. אף הוא נזקק לניתוח לשחזור ולקיבוע פנימי של השבר ולאחר מכן לאשפוז. לגדיר מוחמד נגרם שבר ברגל והוא עבר ניתוח לקיבוע. לגדיר ראפת נגרמו חתכים שהצריכו תפירה. בנוסף, נגרמו נזקים הרסניים לכלי הרכב המעורבים.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 24-03-8613 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

בדיון שהתקיים ביום 23.5.2021 כפר המשיב בעובדות כתב האישום. הוא הודה בנהיגה אך כפר
באחריותו לתאונה וטען כי רכב ב' הוא שסטה והיה אחראי לקרות התאונה.

ביום 24.5.2023 ולאחר קיום הליך הוכחות, ניתנה הכרעת הדין, במסגרתה הורשע המשיב בכל
עובדות כתב האישום. נקבע כי המשיב סטה עם רכבו לנתיב הנסיעה הנגדי בלא כל הסבר לסטייה
זו וכי הוא נהג ברכבו בקלות ראש ובלא שנתן תשומת לב מספקת לדרך.

נוכח גילו של המשיב (יליד 1999), הוא הופנה לשירות המבחן לעריכת תסקיר בעניינו. בתסקירו,
עמד שירות המבחן על נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המשיב, הנעדר הרשעות קודמות
בפלילים, אך לחובתו הרשעות קודמות בתעבורה. המשיב התקשה להתבונן על מעשיו באופן
ביקורתי, הקל ראש בחוקי התעבורה והפחית ממשמעות מעשיו. ביחס לעבירות דגן ציין המשיב כי
הוא סטה מנתיב נסיעתו בשל חוסר ריכוז ועייפות, לאחר שבילה עם חבריו באותו יום. שירות
המבחן התרשם כי המשיב אמנם הצליח לזהות פתרונות חלופיים להתנהלותו הבעייתית ואת
הנזק שנגרם לנפגעי העבירה, אך ניכר כי ביטויי הצער שביטא היו נעוצים במחיר שהוא משלם
עקב הסתבכותו עם החוק ולא מתוך הבנה מעמיקה של הסיכון ההרסני הטמון בעבירות מסוג זה.
הוא התקשה לקחת אחריות מלאה ולזהות נזקקות טיפולית. במכלול השיקולים, העריך שירות
המבחן כי קיים סיכון גבוה להישנות עבירות דומות מצד המשיב ולא בא בהמלצה טיפולית או
שיקומית בעניינו, אלא המליץ על ענישה הרתעתית מוחשית בדמות מאסר בפועל, אשר תפחית את
הסיכון כלפי החברה ותחדד עבור המשיב את הגבולות בין המותר לאסור ואת המחיר הכרוך
בהתנהלות עוברת חוק על הכביש. בנוסף, המליץ שירות המבחן על הטלת פיצוי כספי של נפגעי
העבירה.

במסגרת הראיות לעונש, העידו הוריה של שירה על הפגיעה הקשה בה ועל ההשלכות הקשות
הנובעות מן התאונה על חיי המשפחה כולה.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 8613-03-24 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

בטיעוניה לעונש, עמדה המערערת על חומרת העבירות ועל תוצאותיה הקשות של התאונה, על רף הרשלנות הגבוה של המשיב, עברו התעבורתי והאמור לגביו בתסקיר. המערערת עתרה למקם את עונשו ברף העליון של מתחם העונש ההולם, הנע לשיטתה בין מספר חודשי מאסר ועד 24 חודשי מאסר בפועל ולהטיל עליו מאסר בפועל של 24-15 חודשים, פסילת רישיון שלא תפחת מ-10 שנים, מאסר מותנה ופסילה מותנית ארוכים ומשמעותיים ופיצוי לנפגעי העבירה.

המשיב טען כי אין מדובר באירוע מתוכנן וביקש שלא לזקוף לחובתו את העובדה שבחר לנהל משפט. עוד ביקש להתחשב בגילו הצעיר, בחרטתו על מעשיו, בעובדה שהוא נעדר עבר בפלילים ולטענתו עברו התעבורתי איננו משמעותי. הוא ביקש למקמו בתוך מתחם העונש ההולם, הנע לשיטתו בין מאסר מותנה למספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות, ולא לקבל את המלצת שירות המבחן, שכן עונש מאסר בפועל יפגע ממשיית בו ובבני משפחתו ויביא להתדרדרותו. עוד ביקש המשיב שלא לפסוק פיצויים לנפגעי העבירה, שכן פסיקת פיצויים תיעשה לפי חוק הפלתי"ד.

גזר הדין של בית המשפט קמא

בגזר הדין, עמדה כב' השופטת קמא על נגע תאונות הדרכים ועל תוצאות התאונה הקשות, בעקבותיהן חיי כל המעורבים ובפרט חייה של הקטינה שירה לא ישובו להיות כשהיו, דבר המצדיק השתת ענישה הולמת. נסיבות התאונה מלמדות על רשלנות גבוהה מצד המשיב, שלפי דבריו סטייתו מנתיב הנסיעה נגרמה בשל עייפותו, משמע הוא יכול היה בנקל לעצור להתרעננות ולמנוע את התאונה. בהתחשב בערכים החברתיים שנפגעו, במדיניות הענישה הנהוגה, במידת רשלנותו של המשיב ומספר הנפגעים ברמות פגיעה קשות מאד, נקבע כי מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ל-16 חודשי מאסר בפועל, לצד מספר שנות פסילה, פיצוי לנפגעי העבירה ועונשים מותנים.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 24-03-8613 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 383039/2019

1 במסגרת הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה נלקח בחשבון, לקולא - גילו הצעיר יחסית של
2 המשיב בעת התאונה ולחומרא - עברו התעבורתי, אי לקיחת אחריות על ביצוע העבירות והסיכון
3 הנשקף ממנו כאמור בתסקיר.

4
5
6
7 בסיכומו של דבר מצאה כב' השופטת קמא כי יש להשית על המשיב עונש המצוי "ברום מתחם
8 העונש ההולם" וגזרה על המשיב את העונשים הבאים: 8 חודשי מאסר בפועל, 36 חודשי פסילת
9 רישיון (בניכוי הפסילה המנהלית ככל שרוצתה), מאסר על תנאי, פסילה על תנאי ופיצוי
10 המתלוננים בני משפחת בללטי בסך של 25,000 ₪.

11
12
13
14 טענות הצדדים בערעור

15
16 המערערת טוענת כי בגזר הדין אמנם נשקלו השיקולים הנכונים לקביעת מתחם העונש ההולם
17 ובהם רשלנותו הגבוהה של המשיב והנזקים הקשים שנגרמו כתוצאה מכך וכן נשקלו כל
18 השיקולים הצריכים לעניין מיקום עונשו של המשיב בתוך המתחם ובכלל זה עברו התעבורתי
19 המלמד על דפוס עברייני ומסוכן למשתמשי הדרך, תסקיר שירות המבחן ואי נטילת האחריות.
20 יחד עם זאת, בניגוד לקביעת בית המשפט קמא ולפיה יש להשית על המשיב עונש ברום מתחם
21 העונש ההולם, עונשו מוקם ברף הבינוני של המתחם. בנסיבותיו של מקרה זה היה מקום להקיש
22 מענישת המינימום בעבירות של גרם מוות ברשלנות. בנוסף, עונש הפסילה בפועל שהושת על
23 המשיב חורג ממדיניות הענישה הנוהגת במקרים כגון דא וכן לא נקבע מתחם עונש הולם לרכיב
24 זה. על כן, מבקשת המערערת להחמיר בעונשו של המשיב ברכיבי המאסר, הפסילה והפיצוי.

25
26 נפגעי העבירה, שנכחו אף הם בדיון שהתקיים בפניי, ביקשו להצטרף לנימוקי המערערת. בא כוחם
27 עמד בקצרה על הפציעות הקשות ועל הנכויות שנגרמו לשירה ולהוריה ועל כך שהמשפחה כולה על
28 סף הרס כתוצאה מן התאונה.

29
30
31 המשיב הגיש את ערעורו באיחור וביקש כי יוארך המועד לכך. בדיון שהתקיים בפניי ביום
32 21.5.2024 ובהמלצתי, הוא חזר בו מבקשתו בכל הנוגע להכרעת הדין והותירה על כנה ביחס לגזר
33

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 24-03-8613 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

1 הדין בלבד. בקשתו זו התקבלה. לגופו של עניין טוען המשיב כי בית המשפט קמא גזר את דינו
2 לחומרה ביחס לפסיקה במקרים דומים וכי טענותיו לא נשקלו כראוי. בעת מתן גזר הדין הוא
3 לקח אחריות והתחיל לרצות עונשו והוא מתנצל על התוצאות הטרגיות שנגרמו לנפגעי העבירה.
4 רשלנותו לא הייתה ברף הגבוה, לא נלוו לה עבירות כגון שכרות, סמים או מהירות ומדובר
5 בתאונת דרכים שאלמלא תוצאותיה הקשות, לא היה מוטל כלל מאסר בפועל. האמור בתסקיר
6 שירות המבחן איננו משקף את מצבו של המשיב כיום, שעה שהכרעת הדין כבר ניתנה והוא לוקח
7 אחריות. עוד טוען המשיב כי הפגיעות הקשות בקטינה שירה נגרמו גם בשל כך שלא הייתה חגורה
8 בכיסא בטיחות, כעולה מדו"ח הבוחן. מאז התאונה חלפו 5 שנים בהן המשיב המשיך לנהוג ולא
9 גרם לתאונות, מה שמלמד כי הוא איננו מסוכן על הכביש. בסיכומו של דבר מבקש המשיב
10 להסתפק בתקופת המאסר שכבר ריצה עד כה וכן בפסילה שהוטלה עליו בגזר הדין.

11
12
13
14 המשיב ציין בדיון כי הוא מצטער על מה שקרה ועל הנזק שנגרם לשירה וביקש להותיר על כנו את
15 גזר הדין ולכל היותר לפסוק פיצוי.

16
17 דיון והכרעה

18
19 נהיגה רשלנית וקלת ראש של המשיב ברכב, גרמה לתאונת דרכים קשה מאד ובאחת גזרה את
20 דינה של שירה, אז בת 4 שנים, כמו גם את דינם של הוריה ובני משפחתה, לנכות קשה ולסבל
21 מתמשך. חייהם לא ישובו להיות כשהיו עובר לתאונה ואין גמול או פיצוי שישנו תוצאה כואבת זו.

22
23
24
25 בגזירת דינו של המשיב בגין עבירותיו אלה, שקל בית המשפט קמא את כל השיקולים הרלוונטיים
26 בהתאם לדין. כך, במסגרת קביעת מתחם העונש ההולם וכמצוות המחוקק בסעיף 40ג(א) לחוק
27 העונשין, התשל"ז - 1977, נלקחו בחשבון הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירה ובתוך כך
28 הפגיעה בשלום הציבור והתפקיד החשוב של השתת ענישה הולמת למיגור נגע תאונות הדרכים,
29 וכן מדיניות הענישה הנהוגה והנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.

30
31
32
33 בכל הנוגע לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, בדיון קבעה כב' השופטת קמא כי רשלנותו של

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 24-03-8613 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

1 המשיב הייתה גבוהה, עת הוא סטה מנתיב נסיעתו לנתיב הנגדי, תוך שהוא חוצה קו הפרדה רצוף
2 ובכך גרם להתנגשות בין הרכבים. זאת למרות שבעולה מעובדות כתב האישום, שדה הראיה
3 מכיוון נסיעתו ועד למקום ההתנגשות היה פתוח למרחק של 165 מטרים ולאחר מקום ההתנגשות
4 150 מטרים נוספים.

5
6
7
8 הנזק לו גרם המשיב כתוצאה מביצוע העבירות, ממוקם ברף הגבוה אשר הוגדר בפסיקה כ"פסע
9 מן המוות". ודוק: בניגוד לפסיקה אליה הפנה ב"כ המשיב, בעניינו אין מדובר בפגיעה באדם אחד
10 או בבודדים, אלא במספר רב של אנשים, עשרה במספר, כולל המשיב והנוסעים ברכבו. רשלנותו
11 של המשיב גרמה לפגיעה בהם בדרגות פגיעה שונות, חלקם פציעות קשות עד כדי נכות צמיתה.
12 סבלו של כל אחד מהם עומד בפני עצמו וכשמדובר במשפחה שלמה - שני ההורים ושלושת ילדי
13 משפחת בללטי, הרי שהיקף הנזק הוא במידה הגבוהה ביותר שניתן להעלות על הדעת כשמדובר
14 בהתנגשות של שני כלי רכב פרטיים.

15
16
17
18 אין לקבל את טענת המשיב ולפיה חומרת הפגיעה בקטינה נובעת גם מכך שהיא לא הייתה רתומה
19 לכיסא בטיחות, תוך שהפנה לדו"ח הבוחן. טענה זו נדחתה ע"י כב' השופטת קמא בגזר הדין
20 (סעיף 27), עת נקבע כי זו לא הוכחה במהלך המשפט ובהכרעת הדין וכי על בסיס חומר הראיות
21 ועדותה של האם, לא הופרכה טענתה כי שירה ישבה חגורה בכיסא בוסטר. לא נמצא טעם
22 המצדיק התערבות בקביעה עובדתית זו.

23
24
25
26 בהתחשב במכלול השיקולים הרלבנטיים, כפי שפורטו כדבעי בגזר הדין, בדין נקבע כי יש למקם
27 את עונשו של המשיב בחלקו הגבוה של מתחם העונש ההולם. בעניין זה ולזכותו של המשיב עמדו
28 רק גילו הצעיר יחסית בעת ביצוע העבירות (כבן 20) ופציעתו בתאונה. כל שאר השיקולים עומדים
29 לחובתו ובראשם עברו התעבורתי, המלמד במובהק על מסוכנותו:

30
31
32
33 המשיב אוחר ברישיון נהיגה משנת 2017 ובמועד מתן גזר הדין כבר צבר 14 הרשעות לחובתו.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 8613-03-24 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני : 383039/2019

1 ניתוח גיליון ההרשעות מלמד ביתר שאת על חומרת הדברים : בשנתיים בלבד שחלפו מיום שקיבל
2 את רישיון הנהיגה ועד למועד התאונה, המשיב כבר צבר 6 הרשעות ובתוכן עבירות מסוכנות של
3 נהיגה בחוסר זהירות מספר ימים בלבד לפני התאונה, נהיגה ברמזור אדום 3 חודשים לפני
4 התאונה וסטייה מנתיב (עבירה דומה לזו שבענייננו) מספר חודשים לפני התאונה.
5
6
7

8 יתרה מכך ובניגוד לטענת המשיב, גם התאונה והגשת כתב האישום לא הביאו אותו לחדול
9 מביצוע עבירות תעבורה : 9 חודשים בלבד לאחר התאונה הוא ביצע עבירת מהירות ובעוד משפטו
10 תלוי ועומד הוא ביצע עוד 7 עבירות ובהן נהיגה במהירות, פעמיים נהיגה בחוסר זהירות ושימוש
11 בטלפון בזמן נהיגה.
12
13
14

15 תסקיר שירות המבחן שיקף אף הוא את קלות הראש בה מתייחס המשיב לביצוע עבירות תעבורה
16 ומכאן גם המלצת שירות המבחן להטיל עליו "ענישה הרתעתית מוחשית בדמות מאסר בפועל".
17 כאמור, צוין שם כי המשיב מתקשה להתבונן על מעשיו באופן ביקורתי ומפחית ממשמעות מעשיו
18 וניכר כי הוא נעדר הבנה מעמיקה אודות הסיכון ההרסני הטמון בעבירות מסוג זה ומתקשה
19 לקחת אחריות מלאה על מעשיו. בנסיבות אלה, בדין זקפה כבי' השופטת קמא לחובתו של המשיב
20 את אי נטילת האחריות. בהתאם לסעיף 40 יא לחוק העונשין, כפירתו של המשיב באשמה וניהול
21 המשפט אכן לא נזקפו לחובתו, אך הוא איננו זכאי להקלה הניתנת למי שנוטל אחריות על מעשיו.
22
23
24

25 חרף השיקולים המפורטים לעיל וקביעתו של בית המשפט קמא כי יש למקם את עונשו של המשיב
26 ברום מתחם העונש ההולם, נפלה שגגה בגזר הדין, מקום בו עונשו של המשיב מוקם בחלקו
27 האמצעי-נמוך של המתחם שנקבע.
28
29
30

31 אשר לפיצוי - בהתחשב בעונשי המאסר ופסילת הרישיון שייגזרו על המשיב ובגילו הצעיר
32 וכשעומדת זכותם של נפגעי העבירה לתבוע פיצויים על נזקיהם בהליך אזרחי, מצאתי כי אין
33 להתערב בסכום הפיצוי שנפסק בגזר הדין.

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

עפ"ת 24-03-8613 גדיר(אסיר) נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 383039/2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

בסיכומו של דבר, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להחמיר ברכיבי המאסר והפסילה שנגזרו על המשיב
ובכך לקיים את העיקרון המנחה בענישה, לפי סעיף 40 לחוק העונשין: "קיומו של יחס הולם בין
חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש שמוטל עליו".

על יסוד האמור לעיל ובשים לב להלכה הפסוקה ולפיה אין זו דרכה של ערכאת הערעור למצות את
מלוא חומרת הדין עם הנאשם בערעור על קולת העונש, נדחה ערעור המשיב ומתקבל ערעור
המדינה כדלקמן:

עונש המאסר בפועל שהוטל על המשיב יוחמר ל- 13 חודשי מאסר בפועל.

עונש פסילת הרישיון בפועל שהוטל על המשיב יוחמר ל-5 שנים (בניכוי הפסילה המנהלית, ככל
שריצה).

כל שאר רכיבי גזר הדין ייוותרו על כנם.

